

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul -
CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0524352-73.2018.4.05.8013/AL**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LUIZ BERNARDO JUNIOR

RELATÓRIO

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas, em ação por meio da qual LUIZ BERNARDO JUNIOR pretende a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgou procedente o pleito autoral, determinando ao INSS a revisar a renda mensal atual do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido ao autor, a contar do primeiro reajuste, de forma a ser aplicado, além do reajuste geral anual, o índice de reajuste teto (IRT), com DIP da implantação do novo valor revisto a contar do primeiro dia do mês do trânsito em julgado (DIP – 01/10/2018).

O INSS argumenta em suas razões recursais que a tese jurídica adotada contraria o art. 21, §3ª, da Lei nº 8.880/94, além dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, caput e inciso XXXVI e art. 195, § 5º, todos da CF e artigo 5º da EC 41/2003., e, de outra sorte, (ii) divergiu da orientação traçada pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina sobre o tema. Aduz que a decisão de majorar benefício sem autorização legal e sem prévia fonte de custeio, infringiu ao mesmo tempo, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

3. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização

É o relatório.

VOTO

O presente caso versa sobre impugnação do INSS em que se discute se é possível aplicar o Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício.

O INSS alega que *"se a diferença percentual não puder ser incorporada no primeiro reajuste subsequente à concessão, não há que se falar em direito à utilização da mesma em momento posterior"*.

Resta comprovada a existência de potencial divergência das interpretações adotadas pela Turma Recursal de origem, em especial da posição da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, de modo suficiente a autorizar o conhecimento do presente incidente.

Considerando a grande relevância da questão e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, proponho ao Colegiado a afetação do recurso como representativo de controvérsia, a fim de se buscar a construção de tese que responda à seguinte questão jurídica: *"saber se é possível aplicar o Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício"*.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente recurso e afetá-lo como representativo de controvérsia, propondo a seguinte questão jurídica: *"saber se é possível aplicar o Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício."*

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul -
CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email:
turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0524352-73.2018.4.05.8013/AL**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LUIZ BERNARDO JUNIOR

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL
ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO. ART. 29, LEI 8.213/91.
DIVERGÊNCIA. INCIDENTE CONHECIDO. AFETAÇÃO
COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

1. Discussão sobre a possibilidade de aplicação do Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício.

2. Divergência jurisprudencial comprovada.

3. Questão de grande relevância da questão e com multiplicidade de ações, que autoriza a afetação do recurso como representativo de controvérsia.

4. Questão jurídica: “saber se é possível aplicar o Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício”.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e afetá-lo como representativo de controvérsia, com a seguinte questão controvertida: "saber se é possível aplicar o Índice-Reajuste Teto, previsto no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94, em momento posterior ao do primeiro reajustamento do benefício."

Brasília, 01 de junho de 2020.

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator